

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
Mã thủ tục	1.009876
Số quyết định	1082/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục/ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến UBCKNN.

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc (đối với quỹ)/ 30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn thiện hồ sơ niêm yết chứng chỉ quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có hiệu lực.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
5) Danh sách cổ đông theo Mẫu số 105 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP (đối với công ty đầu tư chứng khoán)	Mẫu số 105.docx	1 bản chính
1) Giấy đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán/ Giấy đăng ký thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 92 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;	Mẫu số 92.docx	1 bản chính
4) Biên bản tổng hợp ý kiến của nhà đầu tư về các nội dung lấy ý kiến nhà đầu tư/ (đối với quỹ)/ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung lấy ý khác kèm theo bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có)) đối với công ty đầu tư chứng khoán.		1 bản chính
2) Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng - Mẫu số 102 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địn	Mẫu số 102.docx	1 bản chính

h 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;		
3) Văn bản xác nhận phong tỏa của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ (đối với quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản)/ Văn bản xác nhận phong tỏa của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán, số lượng cổ phiếu đã bán (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng)/ Xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về chi tiết danh mục chứng khoán cơ cấu của từng thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đang được phong tỏa nhằm mục đích đưa vào quỹ hoán đổi danh mục theo Mẫu số 104 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP (đối với quỹ hoán đổi danh mục);	Mẫu số 104.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	7 ngày làm việc	20.000.000 VNĐ, 30.000.000 VNĐ, 10.000.000 VNĐ, 15.000.000 VNĐ	07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ., 07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ., 07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Qua bưu điện	7 ngày làm việc	20.000.000 VNĐ, 30.000.000 VNĐ, 10.000.000 VNĐ, 15.000.000 VNĐ	07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ., 07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ., 07 ngày làm việc (đối với quỹ)

			)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Trực tiếp	7 ngày làm việc	20.000.000 VNĐ, 30.000.000 VNĐ, 10.000.000 VNĐ, 15.000.000 VNĐ	07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ., 07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ., 07 ngày làm việc (đối với quỹ)/30 ngày (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng) kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Nghị định 155/2020/NĐ-CP	155/2020/NĐ-CP
Luật 54/2019/QH14	54/2019/QH14
Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022	25
Nghị quyết của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh	66.16/2026/NQ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

* Quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- 1) Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ;
- 2) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

* Quỹ hoán đổi danh mục được thành lập khi đáp ứng điều kiện: tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

Lưu ý: Việc tham gia góp vốn thành lập quỹ hoán đổi danh mục của các thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được thực hiện bằng danh mục chứng khoán cơ cấu. Việc góp vốn bằng tiền chỉ được thực hiện cho khoản thanh toán chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá phát hành; khoản thanh toán cho các chứng khoán cơ cấu mà thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng, bị hạn chế đầu tư do bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm thực hiện giao dịch; các khoản cổ tức, trái tức của chứng khoán cơ cấu.

* Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng được thành lập khi đáp ứng điều kiện:

- 1) Điều kiện về vốn: Vốn điều lệ thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý;
- 2) Điều kiện về trụ sở: Có trụ sở làm việc cho hoạt động đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng được sử dụng trụ sở của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm trụ sở chính;
- 3) Điều kiện về nhân sự: Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng không được tuyển dụng nhân sự và có Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) là người điều hành quỹ do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ định;
- 4) Điều kiện về cổ đông: Có tối thiểu 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Mã: KQ.G12.000110

+ Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

Mã: KQ.G12.001213

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục

Mã: KQ.G12.001112

TỪ KHÓA

MÔ TẢ